

1522174-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... em contexto de prática de crime de tráfico de drogas.

Nessa seara, a jurisprudência do C. STJ corrobora: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.

ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MUNIÇÃO APREENDIDA EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522174-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522174-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação

de Prisão em Flagrante - 2265998/2022 - 91º D.P. CEASA, 27735003 - 91º D.P. CEASA,

2265998 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIRE CORTEZ MORIAMA DE LELLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Caire Corez Moriama de Lelli foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, c.c artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 19h03min, na residência situada na Rua Quero Quero, nº 87, bloco 16, apartamento 43, Jaguaré, nesta cidade e Comarca da Capital, tinha em depósito e guardava drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 05 (cinco) tijolos de haxixe, pesando 411,98g.

Consta, ainda, que, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 19h03min, na residência situada na Rua Quero Quero, nº 87, bloco 16, apartamento 43, Jaguaré, nesta cidade e Comarca da Capital, o Réu mantinha sob sua guarda e ocultava, 01 (um) carregador com 12 (doze) munições calibre 380 intactas, da marca CBC, além de 05 (cinco) munições avulsas de mesma marca e calibre, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, a respectiva prisão foi convertida em preventiva (fls. 46/49).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 78/80).

O réu foi regularmente citado (fls. 108/109) e apresentou resposta à acusação (fls. 150/161).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação (fls. 25/28); laudo do exame químico-toxicológico (fls. 122/124), laudo do cartucho (fls. 125/128), laudo do celular (fls. 140/143), laudo da balança (fls. 137/139), laudo da placa (fls. 129/136), laudo do caderno e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Paulo Santos Queiroz, policial militar, relatou que estava em atendimento à notícia de ocorrência de sequestro relâmpago no condomínio; após notícias locais informais, dirigiu-se ao bloco 16, ocasião na qual a ora Testemunha Bruno bateu à porta do apartamento nº 43, sendo atendido pelo Réu. Ao abrir a porta, forte odor de droga exalou. O Réu, indagado, confessou fazer uso de entorpecentes e permitiu a entrada na residência. Em um dos quarto indicado Réu foi localizado um carregador de pistola municiado e outras munições avulsas de mesmo calibre, uma sacola com haxixe, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, bem como dinheiro, balança de precisão, telefones celulares e uma placa de motocicleta avulsa. Informalmente, o Réu admitiu a venda de drogas ilícitas e que fazia uso da placa para dissimular o contrabando.

A testemunha André Elias de Carvalho, policial militar, relatou que estava em atendimento à notícia de ocorrência de sequestro relâmpago no condomínio, batendo em porta em porta, viu um jovem com uma sacola de papel. Ao chegar na porta do réu exalou o cheiro de droga. O réu franqueou a entrada da equipe em sua residência, oportunidade em que as drogas descritas na denúncia foram encontradas na residência do réu, bem como a munição.

Ao ser interrogado judicialmente, o Réu negou o tráfico, mas confessou o crime de posse de arma de fogo.

Pois bem.

Existem em desfavor do réu o auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação (fls. 25/28); laudo do exame químico-toxicológico (fls. 122/124), laudo do cartucho (fls. 125/128), laudo do celular (fls. 140/143), laudo da balança (fls. 137/139), laudo da placa (fls. 129/136), laudo do caderno e pelos depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, isso é, o réu guardava e tinha em depósito as drogas mencionadas, no interior de sua residência, ainda alocada em tijolos apta à separação para venda. Policiais militares patrulhavam a região dos fatos com vistas a averiguar denúncia de sequestro relâmpago na Rua Quero Quero, bloco 21, e foram informados por moradores que o bloco com mais "problemas" seria o 16, para onde se deslocaram. Nessas circunstâncias, a testemunha Bruno G. Oliveira, que estava com uma sacola contendo uma camiseta, bateu na porta do apartamento 43 e foi atendido pelo denunciado, instante em que os policiais sentiram forte odor de drogas oriundo daquele imóvel, o que ensejou a abordagem. Indagado, o réu admitiu que estava fazendo uso de drogas e franqueou a entrada dos policiais no imóvel, onde também se encontrava a esposa gestante (Rafaela Aparecida Vieira) e o filho do Réu. Em buscas no local, em um dos cômodos, foi encontrado, embaixo da cama, um caderno com anotações típicas do tráfico de drogas e, no interior do guarda-roupas, uma sacola plástica contendo os tijolos de maconha. Em outro compartimento do móvel, foram encontrados o carregador municiado com 12 (doze) munições intactas, além de 05

(cinco) munições, todas de mesma marca e calibre. Ainda no mesmo quarto, foram encontrados 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R\$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em dinheiro, além de uma placa de motocicleta BXW5709. Durante a incursão, o réu informou, ainda, que fazia a entrega de drogas utilizando uma motocicleta, na qual colocava a placa BWX5709, ali encontrada. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ainda: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido". (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 471.082-SP, relator: Ministro FELIX FISCHER, j. 23/10/2018).

A título meramente argumentativo, destaca-se que o crime de porte de munição é de perigo abstrato e a quantidade apreendida não é insignificante e foi apreendida em contexto de prática de crime de tráfico de drogas.

Nessa seara, a jurisprudência do C. STJ corrobora: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MUNIÇÃO APREENDIDA EM CONTEXTO DE PRÁTICA DE OUTRO DELITO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes. 2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. Evidenciado que, na hipótese, as munições calibre .22 encontradas, embora desacompanhadas de arma de

fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do paciente e de outras duas agentes, pelo suposto envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico, apesar de, posteriormente, ter sido afastada a prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do Réu, as circunstâncias do crime - uso de placa de trânsito adulterada e grande quantidade de drogas - e os maus antecedentes, notadamente a condenação proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal (fls. 180/181), fixo as penas-base 1/8 acima do mínimo legal, 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa (tráfico ilícito de entorpecentes) e 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção e pagamento de 11 dias-multa (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Mister salutar que a condenação por fato pretérito com trânsito em julgado posterior não pode ser caracterizado como reincidência, todavia é pacífica a jurisprudência pátria, máxime do C. STJ, no sentido de ser passível o reconhecimento como maus antecedentes.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FURTO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DE 1/3. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO RECOMENDÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. (...)" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

No mesmo teor: AgRg no HC n. 728.569/SC; AgRg no HC n. 661.594/SC; AgRg no HC n. 675.858/SP; HC n. 246.122/SP.

Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea com relação ao delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, e da menoridade relativa, motivo pelo qual retorno as penas ao mínimo legal.

Deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão aplicadas cumulativamente.

Incabível a benesse do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.373/2006 em razão da condenação posterior ao fato- tudo a indicar que o réu dedica-se a atividade criminosa.

Considerando as circunstâncias judiciais, bem como a quantidade de pena, fixo o regime inicial fechado para a pena de reclusão e, semi aberto para a pena de detenção.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, Julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Caire Corez Moriana de Lelli como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 12, da Lei 10.826/2003, c.c artigo 69, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos, de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 ano, de detenção, em regime inicial semi aberto, e o pagamento de 510 dias-multa.

O Réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Custas na forma da lei.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Declaro o perdimento do carregador de munições e munições apreendidas e determino que, após o trânsito em julgado, e para fins do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, com redação dada pela Lei nº 11.706/08, e da Resolução nº 134/2011, do CNJ, adotem-se as providências necessárias para a efetiva destruição desses objetos apreendidos ou sua doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas (art. 25, in fine).

Igualmente, decreto o perdimento dos valores e demais objetos apreendidos nos presente autos, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita.

Considerando o quanto indicado no laudo dos aparelhos celulares, notadamente sobre a impossibilidade do perito identificar os proprietários dos aparelhos, mas apenas por requisição às operadoras de telefone, manifeste-se o Ministério Público em dez dias.

Transitada em julgado, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Leonardo Prazeres da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA